



Suscripción de Riesgos, S. A.

**PROYECTO DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL
PROFESIONAL ASOCIACIONES
CULTURALES, ARTÍSTICAS,
RECREATIVAS Y DEPORTIVAS**

ESPECIALMENTE DISEÑADO PARA

CDE JARAMA HAWLS

Fecha 16/10/2024



Suscripción de Riesgos, S. A.

PROYECTO DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL ASOCIACIONES CULTURALES, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

DATOS DEL TOMADOR DE SEGURO:

Tomador y asegurado: **CDE Jarama Hawks**

CIF/ NIF: G87495669

DATOS DE LA POLIZA

Actividad: Asociación cultural, artística, recreativa y/o

deportiva. **Detalle de actividad:** Club deportivo

Presupuesto anual de la Asociación: 14.000 €

Nº empleados: 0

Retroactividad 12 meses (cuando el asegurado haya estado asegurado la anualidad anterior, en caso contrario, fecha de efecto).

CAPITAL ASEGURADO

CAPITAL ASEGURADO POR AÑO: 600.000 €

CAPITAL ASEGURADO POR SINIESTRO: 300.000 €

COBERTURA Y LÍMITES

- **R.C. Profesional**
- **R.C. Explotación** sublímite por víctima 150.000 €
- **R.C. Patronal**, sublímite por víctima 150.000 €
- **R.C. Subsidiaria de subcontratistas**
- **R.C. Inmobiliaria**, obras de mantenimiento o reforma de la edificación sin afectar a elementos estructurales de valor máximo hasta 30.000 €
- **R.C. Locativa**, sublimitada a 60.000 € por siniestro y año.
- **R.C. por daños a inmuebles en actos o eventos**, sublimitado a 300.000 € por siniestro y año.
- **R.C. por daños a efectos personales de empleados o visitantes**, máximo 1.000 € por siniestro y año.
- **R.C. por Intoxicaciones Alimentarias**, máximo 1.500 € por siniestro y año.



Suscripción de Riesgos, S. A.

- **R.C. Protección de datos**, sublimitada a 90.000 € por siniestro y año
- **Sanciones por incumplimiento de Protección de Datos Personales**, hasta un 4% de la facturación, máximo 40.000 €.
- **R.C. Administradores y Directivos**, sublimitado a 150.000 € por siniestro y año.

DEFINICIONES

A). RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL

En consideración al pago de la PRIMA, y sujeto a todos los términos y condiciones de la PÓLIZA, la presente tiene por objeto garantizar al ASEGURADO las consecuencias económicas derivadas de cualquier RECLAMACIÓN de Responsabilidad Civil de acuerdo a la legislación vigente, que se formule por primera vez contra el ASEGURADO durante el PERÍODO DE SEGURO por daños personales, materiales y sus perjuicios consecuenciales, así como los perjuicios patrimoniales primarios causados a TERCEROS por un ERROR o FALTA PROFESIONAL cometido por el ASEGURADO o por personal de la que legalmente deba responder en el desempeño de la actividad profesional (incluyendo monitores y voluntarios que presten sus servicios para la asociación) descrita en las Condiciones Particulares .

B) RESPONSABILIDAD CIVIL EXPLOTACIÓN

Con sujeción a los límites, términos y condiciones consignados en el contrato y en estas Condiciones, se entienden incluidas las reclamaciones por daños imputables a la responsabilidad civil extracontractual del Asegurado derivadas de:

1.1 - Su condición como titular de la explotación de las actividades descritas como aseguradas, tanto por actos u omisiones propias, como de sus empleados o de personas por las que legalmente deba responder, (incluyendo monitores y voluntarios que presten sus servicios para la asociación) siempre y cuando los daños se produzcan con ocasión del desempeño de las funciones y tareas encomendadas en el ámbito de la actividad asegurada.

1.2 - La utilización, dentro de los recintos de las fábricas, locales o terrenos donde desarrolle su actividad el Asegurado, de elementos de carga y descarga de mercancías, maquinaria y herramientas destinadas al desarrollo de la actividades asegurada, así como de vehículos industriales y máquinas automotrices, **a excepción de los daños que se ocasionen como consecuencia de hechos de la circulación sometidos a la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor y normativa complementaria.**



Suscripción de Riesgos, S. A.

C) RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL

D.1 Entendiéndose por tal, la responsabilidad civil derivada **exclusivamente por el fallecimiento** de los empleados del Asegurado, **siempre que, dichos empleados estén dados de alta por el Asegurado en el Régimen general de la Seguridad Social, lo que deberá acreditarse con el libro de matrícula de trabajadores y los correspondientes TC1 y TC2-, y se reclame una indemnización por el concepto de responsabilidad civil de la Empresa.**

D) RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA

Quedan garantizadas las indemnizaciones que subsidiariamente pudiera verse obligado a satisfacer el Asegurado, **siempre y cuando:**

- Que la causa del daño sea la ejecución de un trabajo encargado por el Asegurado y en relación con su actividad.
- Que la causa del daño se derive de un supuesto no excluido en las Condiciones Generales o Particulares de la póliza.
- Que se decrete judicialmente, mediante sentencia firme la Responsabilidad Civil subsidiaria del Asegurado y la insolvencia del autor directo del daño, y que no surta efecto o no se haya concertado un seguro de Responsabilidad Civil que ampare al autor del daño.

A los efectos de la presente cobertura, 'Contratista' y/o 'Subcontratista' significa toda persona física o jurídica que, en virtud de un contrato mercantil presta al Asegurado un servicio remunerado y de forma directa o indirecta, actúa bajo su dirección y control. 'Subcontratista autorizado' significa el Subcontratista contratado para la prestación de un servicio con el consentimiento del Asegurado.

E) RESPONSABILIDAD CIVIL INMOBILIARIA

Entendiéndose por tal la derivada de:

- 1) La propiedad de edificaciones y terrenos destinados al cumplimiento o realización de los fines de la Asociación o Club.
- 2) la realización de obras de mantenimiento o reforma de la edificación(es), **sin afectar a elementos estructurales**, donde desarrolla su actividad, **siempre que el presupuesto de la obra no supere los 30.000 euros.**

F) RESPONSABILIDAD CIVIL LOCATIVA

Entendiéndose por tal la que para el Asegurado se derivase de su condición de arrendatario o usufructuario de la edificación en que se desarrolla su actividad, frente al



propietario de la misma y siempre que los daños a dicha edificación sean consecuencia directa de:

Suscripción de Riesgos, S. A.

- a) Incendio.
- b) Explosión.
- c) Acción del agua.
- d) Reformas sin afectar a elementos estructurales con el consentimiento expreso y por escrito del propietario, **hasta un sublímite máximo por siniestro y año de 30.000 €.**

G) RESPONSABILIDAD CIVIL POR INTOXICACIONES ALIMENTARIAS

La Responsabilidad civil que deba afrontar el Asegurado y sus empleados, con motivo del suministro a sus clientes de alimentos y bebidas en mal estado que provoquen intoxicaciones o envenenamientos.

H) PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Se acuerda compensar el daño patrimonial de la Asociación o Club por la imposición de sanciones por la Agencia Española de Protección de datos, conforme al régimen sancionador establecido en Ley 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales y el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del consejo de 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos:

- 1) Por el importe de las sanciones que le sean impuestas por la Agencia de Protección de Datos, sean sanciones leves, graves o muy graves, en la medida en que fueran asegurables por ley.
- 2) Por los honorarios razonables incurridos por usted, con nuestro previo consentimiento por escrito, para su asesoramiento legal y su representación en relación con toda inspección o procedimiento sancionador iniciado por la Agencia Española de Protección de datos o autoridad de control equivalente estatal o autonómico (local).

I) RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

Sujeto a los términos, exclusiones y condiciones establecidas en el presente Seguro, queda garantizada:

(1) RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS ADMINISTRADORES O ALTOS CARGOS DE LA SOCIEDAD



El Asegurador pagará los daños y perjuicios económicos que, conforme a derecho, deban satisfacer los Administradores o Altos Cargos de la Sociedad con motivo de una Reclamación formulada en su contra por primera vez durante el Período de Seguro por Actos de Gestión Negligentes cometidos en el ejercicio del cargo.

(2) REEMBOLSO A LA SOCIEDAD O ASOCIACIÓN/CLUB

El Asegurador pagará a la Sociedad Asegurada la Pérdida derivada de una Reclamación formulada, contra un Administrador o Alto Cargo de la misma, por primera vez durante el Período de Seguro por Actos de Gestión Negligentes cometidos en el ejercicio del cargo, cubierta bajo esta póliza, en caso de que la Sociedad haya indemnizado al Administrador o Alto Cargo o a los perjudicados.

(3) GASTOS DE DEFENSA

Se entenderá por “Gastos de defensa” las costas y gastos necesarios y razonables para la investigación, defensa judicial y extrajudicial y transacción de una Reclamación cubierta bajo esta póliza, siempre que sean incurridos por el Asegurado con el previo consentimiento por escrito del Asegurador. No quedan incluidos los salarios o gastos incurridos por los Administradores, Altos Cargos y empleados de la Sociedad. El Asegurador pagará los Gastos de Defensa incurridos por los Asegurados, con sujeción al Límite de Indemnización establecido en las Condiciones Particulares para la garantía D&O.

(4) FIANZAS

El Asegurador constituirá las fianzas que impongan Jueces y Tribunales a los Asegurados para atender eventuales responsabilidades civiles, con motivo de una Reclamación cubierta bajo esta Póliza, siempre con sujeción al Límite de Indemnización establecido en las Condiciones Particulares para la Garantía D&O.

(5) RECLAMACIONES POR PRÁCTICAS LABORALES

Se entenderá por “Reclamación por Prácticas Laborales” cualquier Reclamación presentada por un empleado o antiguo empleado de la Sociedad o por un solicitante de un puesto de trabajo en la Sociedad, derivada de un Acto de Gestión Negligente de un Asegurado en relación con cualquier despido nulo o extinción de la relación laboral que vulnere derechos fundamentales, la negativa injustificada de promoción, una acción disciplinaria, la evaluación negligente de un empleado, de acoso de cualquier clase, discriminación o implementación de una adecuada política o procedimientos de empleo inadecuados.

El Asegurador pagará la Pérdida derivada de cualquier Reclamación por Prácticas Laborales formulada por primera vez durante el Periodo de Seguro contra los Asegurados. A los efectos de la presente cobertura, queda incluido en la definición de Asegurado cualquier empleado de la Sociedad.

(6) SANCIONES ADMINISTRATIVAS

El Asegurador pagará, hasta un sublímite máximo anual de 15.000 €, las multas que sean asegurables impuestas a cualquier Asegurado por una autoridad competente,



como consecuencia de cualquier Reclamación derivada de un Acto de Gestión Negligente no doloso cometido por dicho Asegurado en el desempeño de su cargo en la

Suscripción de Riesgos, S. A.

(7) RESPONSABILIDAD CONCURSAL DE LOS ADMINISTRADORES O ALTOS CARGOS DE LA SOCIEDAD

El Asegurador pagará el importe de los créditos no percibidos por los acreedores concursales de la Sociedad en la liquidación de la masa activa a cuyo pago fueran condenados los Administradores o Altos Cargos de la misma, con motivo de una Reclamación formulada en su contra por primera vez durante el Período de Seguro por Actos de Gestión Negligentes cometidos en el ejercicio de su cargo en la Sociedad, siempre que no hubiera mediado dolo en la generación o agravación del estado de insolvencia de la Sociedad.

(8) GASTOS DE CONSTITUCIÓN DEL AVAL CONCURSAL

El Asegurador pagará, hasta un sublímite máximo anual de 15.000 €, los gastos de constitución del aval que formalicen los Administradores o Altos Cargos de la Sociedad, en evitación o sustitución del embargo de sus bienes y derechos ordenado por el juez del concurso de conformidad con el artículo 48.3 de la Ley Concursal 22/2003, de 9 de julio, con motivo de una Reclamación formulada en su contra por primera vez durante el Período de Seguro por Actos de Gestión Negligentes cometidos en el ejercicio de su cargo en la Sociedad, siempre que no hubiera mediado dolo en la generación o agravación del estado de insolvencia de la Sociedad.

(9) RESPONSABILIDAD TRIBUTARIA DE LOS ADMINISTRADORES O ALTOS CARGOS DE LA SOCIEDAD

El Asegurador pagará los importes que, conforme a derecho, deban satisfacer los Administradores o Altos Cargos de la Sociedad a modo de responsables subsidiarios de la deuda tributaria de la Sociedad, con motivo de una Reclamación formulada en su contra por primera vez durante el Período de Seguro por Actos de Gestión Negligentes cometidos en el ejercicio de su cargo en la Sociedad cuando, involuntariamente, no hubiesen realizado los actos necesarios que sean de su incumbencia para el cumplimiento de las obligaciones y deberes tributarios, hubiesen consentido el incumplimiento por quienes de ellos dependan o hubiesen adoptado acuerdos que posibilitasen las infracciones.

Límite máximo de indemnización por anualidad de seguro por todos los conceptos anteriores, CIENTO CINCUENTA MIL EUROS (150.000,00 €), salvo pacto expreso en Condiciones Particulares de la póliza.

PRIMA NETA (impuestos 8,15% no incluídos)

PRIMAS (s/ presupuesto asociación)	PRIMAS NETAS
Hasta 49.999 €	264,00 €
Entre 50.000 € y 99.999 €	442,20 €
Entre 100.000 y 149.999 €	514,80 €



Suscripción de Riesgos, S. A.

FRANQUICIA

R.C. por daños a inmuebles en actos o eventos: 1.500 €

ÁMBITO GEOGRÁFICO

España

EXCLUSIONES ESPECÍFICAS

RC PROFESIONAL

Exclusiones:

Indemnizaciones por cualquier reclamación, pérdida o investigación que resulte directa o indirectamente debida a:

- El incumplimiento doloso, voluntario o deliberado o la inobservancia de cualquier regulación, ley o normativa relacionada con cualquier impuesto, competencia, antimonopolio, así como la operación, conducción y operaciones de sus negocios.
- El trabajo desempeñado por el personal suministrado por el asegurado a su cliente, a menos que el asegurado haya infringido o incumplido el deber de cuidado a la hora de suministrarlos
- Muerte, daños personales, morales o enfermedad sufridos por cualquier persona, a menos que dicho daño se derive directamente de una falta de diligencia y/o cuidado del asegurado en el desarrollo de su actividad profesional.
- La titularidad, posesión, o uso en nombre del asegurado de bienes inmuebles, terrenos, edificios, aeronaves, buques, veleros o cualquier vehículo de propulsión mecánica.
- La pérdida, daño o destrucción de cualquier bien tangible, a menos que dicho daño se derive directamente de una falta de diligencia y/o cuidado del asegurado en el desarrollo de su actividad profesional.
- Cualquier tipo de inversión, o asesoramiento en inversiones, o fondos de clientes.
- Cualquier operación, gestión o administración que el asegurado pudiera desarrollar en relación con planes de pensiones para empleados o "trust funds", la compra, venta y gestión de acciones, valores, participaciones o cualquier otro instrumento financiero, el mal uso de cualquier información relacionada con estos instrumentos, así como el incumplimiento de cualquier ley o regulación relacionada con estas actividades.
- Sus beneficios perdidos, su margen de beneficio y su responsabilidad fiscal o su equivalente.



- Su pérdida de negocio o su responsabilidad comercial incluyendo aquellas derivadas de la pérdida de un cliente, una cuenta o un negocio.

Suscripción de Riesgos, S. A.

- Queda excluida cualquier tipo de reclamación cuando los técnicos, monitores, voluntarios o instructores de las actividades realizadas por el Asegurado o Tomador no estén en posesión de la titulación o cualquier autorización administrativa pertinente para poder realizar las actividades a desarrollar.

RC EXPLOTACIÓN

En cualquier caso se excluyen de esta cobertura los daños:

1.2.a) Causados a las ~~propias~~ mercancías, maquinaria y herramientas destinadas al desarrollo de la actividad asegurada, cuando sean propiedad del asegurado o ~~que~~ tenga cedido su uso por cualquier título.

1.2.b) Producidos por el transporte y entrega de materias peligrosas así como por el almacenamiento, utilización y transporte de explosivos.

1.2.c) Derivados de hechos de la circulación sujetos a la regulación de la ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor.

1.2.d) La responsabilidad civil personal de los contratistas, subcontratistas autorizados y personal autónomo vinculado.

1.2. e) La responsabilidad civil por los Daños causados por los Contratistas, Subcontratistas autorizados y personal autónomo vinculado cuando el Asegurado haya renunciado al derecho de repetición contra éstos.

1.2.f) La responsabilidad civil por los Daños Materiales causados por el Asegurado y por Contratistas, Subcontratistas autorizados y personal autónomo vinculado, a la propia obra ejecutada, trabajos realizados o servicios prestados, así como a los equipos y máquinas empleadas por ellos en la realización de los trabajos.

1.2.g) Actos o actuaciones de los participantes a título particular en un evento organizado por el Tomador del Seguro.

1.2.h) Daños y perjuicios que puedan causarse los socios y/o participantes entre sí.

1.2.i) Seguro Obligatorio: actividades, bienes o daños que deban ser objeto de cobertura por un seguro obligatorio.

1.2.j) Lesiones a empleados: daños personales a cualquier persona que surjan de y durante el curso de su empleo bajo un contrato de servicio, trabajo o de prácticas con el asegurado.

1.2.k) Daños ocasionados por los productos elaborados o suministrados por el asegurado una vez el asegurado haya perdido el poder de disposición sobre los mismos.

1.2.l) Daños causados fuera del ámbito donde se desarrolla la actividad.

1.2.m) Daños por exceso de aforo.

1.2.n) Actividades no específicas de la sociedad o club.

1.2.ñ) Robo, hurto y en general daños ocasionados en el parking, guardarropa, tribunas portátiles, tarimas y escenarios.

1.2.o) La responsabilidad civil que puede corresponder al Asegurado como consecuencia del hundimiento total o parcial de tribunas desmontables o que hayan sido instaladas con carácter provisional, pasarelas, estrados, tiendas o casetas.



1.2.p) Queda excluida cualquier tipo de responsabilidad derivada de actos y/o actividades en los cuales sea preceptivo para el desarrollo del mismo, autorización de

Suscripción de Riesgos, S.A. Competente y se carezca de la misma.

1.3 - Pérdidas o daños a efectos personales de empleados o visitantes mientras se encuentren en su establecimiento, **cuando se derive directamente de una falta de diligencia y/o cuidado del asegurado en el desarrollo de su actividad profesional, hasta el sublímite indicado en condiciones particulares.**

RC PATRONAL

D.2 Exclusiones:

De la presente cobertura quedarán excluidas:

d.2.a - Las prestaciones que deban ser objeto del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo.

d.2.b - Las reclamaciones por carencia, insuficiencia, o defecto de cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo.

d.2.c - Las reclamaciones presentadas por accidentes que no hayan sido a la vez cubiertos por el Seguro Obligatorio de Accidentes de Trabajo.

d.2.d - Penalizaciones de cualquier tipo que puedan imponérsele al Asegurado por aplicación del Artículo 55 del Reglamento de Accidentes de Trabajo, o por vulneración de la reglamentación vigente en cuanto a Seguridad e Higiene en el trabajo.

d.2.e - Las reclamaciones por accidentes que sufran el propio Asegurado y/o sus representantes o apoderados que con él compartan la dirección de la Empresa, o por accidentes sufridos por sus familiares entendiéndose por tales, el cónyuge, ascendientes y descendientes consanguíneos, cualquiera que sea su grado, aunque tuvieran la condición de asalariados, quedando a salvo lo previsto respecto a daños materiales.

d.2.f - Las reclamaciones por accidentes que sufran trabajadores del Asegurado, que en el momento de producirse no estuviesen dados de alta en la Seguridad Social con contrato laboral formalizado por el Asegurado.

D.2.g – Incumplimiento doloso, voluntario o deliberado de obligaciones debidas por el asegurado en calidad de empleador respecto de sus empleados, así como cualquier tipo de discriminación, acoso o trato discriminatorio.

Se establece un sublímite por víctima, por siniestro y año de Euros CIENTO CINCUENTA MIL (150.000 €), salvo pacto expreso en Condiciones Particulares.

RC LOCATIVA

En cualquier caso se excluyen de esta cobertura:

a) Reclamaciones formuladas como consecuencia de modificaciones que se efectúen en el referido inmueble sin el consentimiento expreso y por escrito del propietario. Esta exclusión se refiere a la reclamación que podría realizar el propietario del inmueble por los gastos que se originen para dejar el inmueble en la misma situación en la que estaba en el momento de su alquiler, y que no se derive de un hecho accidental.



Suscripción de Riesgos

- b) Reclamaciones por desgaste, deterioro o uso excesivo.
- c) Daños a inmuebles alquilados que sean propiedad de empresas del mismo holding o grupo empresarial, filiales o matrices del Asegurado.
- d) Daños cubiertos por cualquier otro seguro salvo reclamaciones por subrogación de otros Aseguradores.

Sublímite por siniestro y año: SESENTA MIL (60.000 €).

RESPONSABILIDAD CIVIL POR INTOXICACIONES ALIMENTARIAS

Quedan excluidos:

- Los perjuicios causados a los consumidores o usuarios como consecuencia de que los productos o servicios no cumplan la finalidad para la que se habían destinado o no responden a las utilidades anunciadas para ellos.
- La ejecución no conforme de los servicios, así como la mala calidad de los mismos.
- Los daños a bienes u objetos que hayan sido elaborados mediante unión o mezcal con los productos del asegurado.
- La responsabilidad civil por productos y trabajos para aviones, tráficos aéreos y su control.
- Retirada o sustitución de los productos daños o defectuosos.
- Los daños ocasionados por productos defectuosos suministrados por el Asegurado si el fabricante de los mismos no pudiera ser identificado.

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL

Quedan excluidos los intereses moratorios, recargos y demás conceptos análogos, que pudieren girarse al Asegurado por la Administración.

Límite por siniestro y anualidad de seguro 90.000€ (NOVENTA MIL EUROS), salvo pacto expreso en las condiciones particulares.

RESPONSABILIDAD CIVIL DE ADMINISTRADORES Y DIRECTIVOS

Indemnizaciones por cualquier reclamación, pérdida o Investigación basada en, atribuible a o derivada de:

1. Actos intencionados o deshonestos:

- a. Un acto u omisión deshonesto o fraudulento o doloso o cualquier incumplimiento intencional cometido por cualquier persona asegurada;
- b. Un acto u omisión cuya intención sea obtener un beneficio indebido o una ventaja a la cual cualquier persona asegurada no tuviera derecho legal;

Esta exclusión se aplicará únicamente si por medio de sentencia u otra resolución firme se establece dicho acto efectivamente ocurrió o si la persona asegurada así lo reconoce. A efectos de aplicación de esta exclusión, los actos de gestión negligentes de una persona asegurada no serán imputables a otra persona asegurada.



2. Reclamaciones, investigaciones y circunstancias anteriores:

Cualquier reclamación, investigación o hecho o circunstancia de la que usted o la persona asegurada tuviera conocimiento, o que haya sido notificada bajo cualquier póliza existente o vencida, con anterioridad al inicio del periodo de seguro.

3. Litigios previos:

Cualquier litigio, procedimiento de cualquier naturaleza o investigación que involucre a una persona asegurada, a usted o una entidad externa, iniciado con anterioridad a la fecha de litigios previos y/o pendientes prevista en las condiciones particulares, o basada en, atribuible a o derivada de los mismos o esencialmente los mismos hechos alegados en dicho litigio, procedimiento o investigación anterior.

4. Lesiones corporales o daños materiales:

Angustia mental o emocional, enfermedad, dolencia, lesión corporal o fallecimiento sufrido por cualquier persona, o la pérdida, el daño o la destrucción de cualquier bien o propiedad material incluyendo la pérdida del uso de dicho bien o propiedad.

Esta exclusión no aplicará a cualquier:

- a. Reclamación por contaminación. Esta cobertura aplicará exclusivamente en exceso de cualquier otro seguro e indemnización disponibles de cualquier otra fuente.**
- b. Reclamación presentada por cualquiera de sus accionistas incluyendo cualquier acción social presentada en su nombre, sin la propuesta, solicitud, asistencia o participación voluntaria de usted o de cualquier persona asegurada.**

5. Despidos múltiples:

Debido a, o en relación con, las reclamaciones por despidos múltiples, ceses múltiples, reorganización general o reestructuración, reubicación de la empresa, independientemente de lo que se hubiera establecido o no un expediente de regulación de empleo o plan social equivalente.

Se entenderá por despido múltiple, a los efectos de la presente sección de la póliza, el despido colectivo y, en todo caso, el despido de al menos el 10% de todos los empleados de usted o de alguna de sus filiales a lo largo de un período de seis meses o a lo largo de cualquier otro período de tiempo que establezca la legislación aplicable.

Esta exclusión no se aplicará a las reclamaciones basadas en actos incorrectos en materia de empleo si la persona asegurada hubiera igualmente incurrido en responsabilidad aunque no hubiese existido un despido múltiple.

6. Indemnizaciones legales y contractuales a empleados:

Cualquier importe que, legal o contractualmente, usted deba pagar a un empleado, incluyendo a título enunciativo pero no limitativo, cualesquiera pagos por periodos de preaviso contractuales o legales, incumplimiento de cualquier obligación bajo cualquier legislación de salarios mínimos o cualesquiera prestaciones pagaderas.

7. Pagos no compensatorios:

- a) Basada en, atribuible a o derivada de la responsabilidad de cualquier otra persona que usted esté legalmente o contractualmente obligado a asumir.**



b) Basada en, atribuible a o derivada de cualquier compensación de daños y perjuicios no pecuniaria.

Suscripción de Riesgos, S.A. Atribuible a o derivada de cualquier importe relacionado con los gastos derivados del cumplimiento o la negativa al cumplimiento con una sentencia judicial o resolución de otro organismo que ordene la readmisión de un empleado.

8. Reclamaciones en USA:

Cualquier acto incorrecto en materia de empleo presentada o mantenida en los Estados Unidos de América, incluso cuando se hubiera contratado ámbito territorial y/o jurisdicción aplicable mundial incluyendo Estados Unidos de América.

9. Incumplimiento del deber profesional:

Cualquier reclamación en relación con un incumplimiento o un fallo en la prestación de funciones o servicios profesionales. Esta exclusión no aplicará a una reclamación presentada por cualquiera de sus accionistas, incluyendo una acción social presentada en su nombre, sin su propuesta, solicitud, asistencia o participación voluntaria o la de cualquier persona asegurada, derivada de cualquier fallo, real o presunto, en la supervisión del rendimiento de cualesquiera servicios profesionales.

EXCLUSIONES GENERALES

Quedan expresamente excluidas de cobertura de la presente POLIZA las RECLAMACIONES:

1. Por cualquier actuación del ASEGURADO dolosa o fraudulenta, voluntaria o deliberada.

2. Por cualquier hecho o circunstancia que pudiera razonablemente dar lugar a una RECLAMACIÓN y fueran conocidos o razonablemente debieran haber sido conocidos por el TOMADOR DEL SEGURO o por cualquier ASEGURADO, con anterioridad a la fecha de Efecto de esta Póliza.

3. Impuestos, multas, penalizaciones, daños punitivos, ejemplares u otros daños no compensatorios, de cualquier naturaleza ni las consecuencias de su impago.

4. Por responsabilidades que el ASEGURADO haya aceptado por convenio o contratos y que vayan más allá de la responsabilidad legal del ASEGURADO que no procederían si no existieran los mismos y cualquier otra responsabilidad contractual excedente de la legal.

5. Las derivadas por la inobservancia o incumplimiento doloso de las leyes, reglamentos ordenanzas o de cualquier disposición reguladora de la actividad profesional desarrollada por el ASEGURADO, así como en materia de medio ambiente, urbanismo, construcción o seguridad.



6. Bienes de los que el asegurado es responsable: pérdidas o daños a cualquier bien que le pertenezca al asegurado o que, en el momento de la pérdida o daño, esté bajo custodia o control. Esta exclusión no se aplicará a lo siguiente:

a. efectos personales de empleados o visitantes mientras se encuentren en su establecimiento, según se describe en SECCION III B) 1.3, hasta el sublímite indicado en las condiciones particulares.

b. bienes inmuebles, así como su contenido, donde el asegurado esté llevando a cabo temporalmente su actividad profesional pero que ni son de su propiedad ni están arrendados por el asegurado.

7. Las responsabilidades derivadas de la fabricación, elaboración, alteración, reparación, suministro, mantenimiento, tratamiento de cualesquiera bienes o productos vendidos, suministrados o distribuidos por el ASEGURADO, excepto lo establecido en el apartado H) de la SECCIÓN III.

8. Derivadas de la infracción de derechos de autor, patente o marca registrada, o cualquier derecho de propiedad intelectual, injurias, calumnias atentado al honor, intimidad o propia imagen, DAÑOS morales.

9. Cualquier reclamación derivada de DAÑOS graduales, no accidentales, causados por contaminación o por cualquier perturbación del estado natural del aire, de las aguas terrestres, del suelo y subsuelo y, en general, que perjudiquen al medio ambiente.

10. Ocasionadas como consecuencia de guerra, invasión, actos enemigos extranjeros, hostilidades (se haya declarado guerra o no), guerra civil, rebelión, revolución, insurrección, poder militar o usurpado o confiscación o nacionalización o requisita o destrucción de propiedades por o bajo las órdenes de cualquier gobierno o autoridad pública.

11. Derivadas de daños por trombas de agua, inundaciones, ciclones, terremotos y otros fenómenos naturales de carácter catastrófico.

12. Derivadas de daños producidos por fusión o fisión nuclear, radiación y contaminación radioactiva.

13. Reclamaciones por faltas en caja, errores en pagos o infidelidades de las personas bajo el control o vigilancia del TOMADOR DEL SEGURO o ASEGURADO.

14. Derivadas de la pérdida o daños causados a bienes confiados o puestos al cuidado o custodia del ASEGURADO así como reclamaciones por pérdida o extravío de dinero, cheques, pagarés, letras de cambio, signos pecuniarios y en general valores y efectos al portador o a la orden.

15. Reclamaciones que sean consecuencia directa o indirecta de cualquier intromisión en los sistemas informáticos propios o de terceros por parte de personas



no autorizadas así como aquellas reclamaciones consecuencia de la introducción en el sistema informático de “virus informáticos”.

Suscripción de Riesgos, S. A.

16. Aquellas de vehículos a motor que deban ser objeto de un seguro de suscripción obligatoria.

17. Derivada del cálculo defectuoso de mediciones o presupuestos que resulten en la variación del coste de la obra con respecto al presupuesto y que supongan la variación al alza del coste de la obra, con respecto al presupuesto de la misma comunicado en su día a la Compañía, sin que se haya puesto en conocimiento de la misma la referida variación y abonada la prima que de la misma resultare.

18. Derivadas de la condición del ASEGURADO de promotor, constructor y/o contratista, principal o subsidiario, es decir, derivadas de la ejecución, instalación y/o montaje de las obras o instalaciones; a excepción de los autores de proyectos, supervisor y dirección técnica o asistencia que trabajen por cuenta del asegurado y en lo relativo a la cobertura objeto de seguro.

19. Las reclamaciones por asbestosis o cualquier otra enfermedad, incluido el cáncer, debida a fabricación, elaboración, transformación, montaje, venta o uso de amianto, o de productos que lo contengan.

20. Reclamaciones derivadas de la realización de control de proyectos y ejecución para la suscripción del seguro de daños para el resarcimiento de daños materiales por vicios o defectos de ejecución que afecten a elementos de terminación o acabado de las obras, a elementos constructivos o de las instalaciones o que comprometan la resistencia mecánica y estabilidad del edificio.

21. Reclamaciones por retrasos en la iniciación, ejecución o terminación de los trabajos, así como de las consecuencias derivadas de la paralización.

22. Reclamaciones por la intervención en operaciones financieras de cualquier clase, de títulos o créditos, mediación o representación en negocios pecuniarios, crediticios, inmobiliarios o similares.

23. Reclamaciones basadas o derivadas de un acto u omisión fraudulentos, dolosos, criminales o deliberadamente contrarios a la ley.

24. Daños ocasionados por la no adecuación a los requisitos y condiciones exigibles para espectáculos y establecimientos públicos. Reclamaciones en las que se haya restringido sus derechos de recuperación.

25. Cualquier responsabilidad contractual, garantía u obligación que el asegurado hubiera aceptado y que vaya más allá de la responsabilidad que el asegurado tendría en ausencia de ese contrato.

26. Gastos de entradas y cancelación para empresas organizadoras de eventos.



27. Cualquier tipo de responsabilidad por la suspensión de las actividades a
Suscripción de Riesgos, S.A.

28. Consecuencia de daños originados con motivo de la organización y/o realización de festejos taurinos.

29. Daños causados a los clientes o terceros como consecuencia de los actos u omisiones que resulten de errores o faltas cometidos en el ejercicio de la profesión médica o de enfermería.

30. Reclamaciones derivadas de facturas de hospitalización, asistencia sanitaria y/o rescate.

31. Los servicios de vigilancia por medio de personas y/o animales.

32. Responsabilidad Civil directa de los vigilantes de seguridad, porteros, etc. Y las reclamaciones por intervención de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad Estatales, Autonómicas y Locales.

33. Responsabilidad Civil por actos celebrados en sitios que no estén debidamente señalizados, protegidos o acotados, si la señalización, protección o acotamiento son preceptivos u obligatorios dadas las características del acto.

34. Cualquier reclamación o pérdida relacionada directa o indirectamente con el abuso sexual o verbal.

35. Queda excluida la responsabilidad derivada de lanzamientos de objetos, bengalas, cohetes, etc.

36. Quedan excluidas las sanciones deportivas disciplinarias.

37. Daños personales y perjuicios ocasionados por la práctica de deportes o actividades peligrosas, quedando expresamente excluidas: automovilismo, motociclismo, submarinismo, puenting y saltos con cuerda bungee, barranquismo, boxeo, cualquier modalidad de deportes aéreos (paracaidismo, aerostación, vuelo libre y vuelo sin motor, parapente, globo aerostático, etc.), rafting, esquí y snowboard, kayak, paintball, equitación, tiro, heliesquí, ski acuático, actividades subacuáticas.

38. Daños personales que puedan causarse durante la práctica deportiva en Asociaciones deportivas.

39. Derivada de cualquier pérdida resultante del riesgo cibernético.

El riesgo cibernético indica cualquier pérdida, daño, responsabilidad, gasto, multas o sanciones o cualquier otro monto causado directa o indirectamente por:

- el uso u operación de cualquier sistema de TI o red de TI;



- la reducción o pérdida de la capacidad de usar u operar cualquier sistema de TI, red de TI o datos / información;

Suscripción de Riesgos, S.A. - procesamiento, transmisión, almacenamiento o uso de cualquier dato / información;

- incapacidad para acceder, procesar, transmitir, almacenar o usar cualquier dato / información;

- cualquier amenaza o fraude relacionado con los puntos anteriores.

- cualquier error, omisión o accidente en relación con cualquier sistema de TI, red de TI o datos / información;

Por sistema informático nos referimos a cualquier computadora, hardware, software, aplicación, proceso, código, programa, tecnología informática, sistema de comunicación o dispositivo electrónico propiedad o administrado por el asegurado o cualquier otra parte. Esto incluye cualquier sistema similar y cualquier dispositivo o sistema de almacenamiento, salida o almacenamiento de datos, equipo de red o instalación de respaldo asociada.

Red informática significa un grupo de sistemas informáticos y otros dispositivos electrónicos o estructuras de red conectados a través de una forma de tecnología de comunicación, que incluye Internet, Intranet y redes privadas virtuales (VPN), que permiten dispositivos informáticos en red. para intercambiar datos.

Datos / información se refiere a la información utilizada, accesible, procesada, transmitida o almacenada por un sistema informático.

Esta propuesta de cotización está expresamente sujeta a que se cumplimente el Cuestionario original de MBI Agencia de Suscripción, S.A., debidamente firmado y fechada y esta propuesta de MBI Agencia de Suscripción, S.A. debidamente firmada y fechada y a la no existencia de reclamaciones anteriores.

Esta propuesta tiene una validez de 30 días a partir de la fecha abajo indicada

DESTINATARIOS: Los datos personales del Tomador/Asegurado facilitados, serán comunicados a "LLOYD'S INSURANCE COMPANY, S.A.", quien otorga la autorización para contratar ("Coverholder appointment agreement") al objeto de la suscripción, celebración y gestión de contratos de seguro y, en especial, para la prestación de servicios, tramitación de propuestas, tramitación de reclamaciones y pago de prestaciones.

MBI Suscripción de Riesgos, S.A., actuando en su condición de agencia de suscripción, tratará los datos relativos al tomador/ asegurado por cuenta del Asegurador, únicamente para los fines previstos en su autorización para contratar ("coverholder appointment agreement") otorgada por Lloyd's Insurance Company, S.A., de acuerdo a la legislación vigente de protección de datos para sus finalidades propias reflejadas en la política de privacidad que puede consultar en <http://www.mbisuscripcion.com/privacidad.php>

En Paracuellos, a 17, de Octubre, de 2024

Fdo. Jesús Lorenzo Nieto